

0002901-26.2012.8.26.0161

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... mas não documentos. Tem condenação por tráfico. Nada tem contra os policiais. Trabalhava numa padaria como ajudante de padeiro.

A vítima Mércia, na fase extrajudicial (fls. 08), disse que no dia 04.02.12, por volta das 19:58, estava com sua irmã Marcilene, e estacionava o veículo na Rua Alzira, altura do número 156, Bairro Jd. Aurora, em São Bernardo do Campo, quando foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

0002901-26.2012.8.26.0161 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002901-26.2012.8.26.0161

2012/000156

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jeferson Santos de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS ETC.

JEFERSON SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, "caput", do Código Penal, porque no dia 04 de fevereiro de 2012, por volta das 23:20 horas, no entroncamento das Ruas Vítor Brecheret e Almeida Júnior, Bairro Jardim Casa Grande, recebeu e conduziu, em proveito próprio ou alheio, o veículo Ford/Fiesta 1.6 Flex, placas ERK-7693/São Bernardo do Campo, pertencente à Marcilene Alves de Assis, que sabia ser produto de crime.

Foi concedida liberdade provisória ao acusado e ao indiciado Anderson Pereira dos Santos, mediante o arbitramento de fiança e a imposição de medidas cautelares (fls. 278/279).

Posteriormente, foi determinado o arquivamento em relação ao indiciado Anderson Pereiras dos Santos (fls. 153).

Não foi proposta a suspensão condicional do processo por (fls. 162). Recebida a denúncia em 21.08.19 (fls. 153), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 172/173). As partes desistiram das oitivas da vítima Marcilene e da testemunha Mércia (fls. 211 e 213), o que foi homologado por decisão de fls. 220. As

testemunhas Milton e Mário (policiais), foram ouvidas por carta precatória (fls. 358 e 361). O réu foi interrogado.

Após a fase do art. 402 do CPP, a Dr.^a Promotora de Justiça requereu a condenação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, fixação de regime aberto, posto que possui apenas condenações posteriores, que não podem ser consideradas como antecedentes. Não propôs os benefícios do art. 28-A do CPP, posto que possui condenações posteriores.

O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas, a fixação de regime aberto e conversão em restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 11), o réu permaneceu calado.

Em juízo, afirmou que pegou o carro emprestado de um amigo chamado Bruno para ir para a casa de sua namorada. Anderson (outro amigo) foi junto com ele, porque sua namorada morava perto. Narrou que não sabia que o carro era produto de crime, sendo que só descobriu quando foi abordado. Informou que seu amigo só deu a chave do carro, mas não documentos. Tem condenação por tráfico. Nada tem contra os policiais. Trabalhava numa padaria como ajudante de padeiro.

A vítima Mércia, na fase extrajudicial (fls. 08), disse que no dia 04.02.12, por volta das 19:58, estava com sua irmã Marcilene, e estacionava o veículo na Rua Alzira, altura do número 156, Bairro Jd. Aurora, em São Bernardo do Campo, quando foram abordadas por dois homens, que mediante grave ameaça com arma de fogo, exigiram o veículo e os objetos pessoais delas. Relatou que os homens se apossaram do veículo e dos pertences que elas entregaram, depois se evadiram para rumo ignorado. Falou que Marcilene ligou para a polícia e comunicou o roubo. Em seguida, foram até o 3.º D.P de São Bernardo do Campo para registrar B.O. Informou que enquanto estavam na delegacia foram comunicadas da localização do veículo. Não reconheceu o réu, nem o indiciado Anderson como os autores do roubo (fls. 27).

Marcilene (vítima), na fase policial (fls. 09), relatou que no dia 04.02.12, por volta das 19:58 horas, conduzia seu veículo, no qual também estava sua irmã Mércia, e que quando estacionava na Rua Alzira, altura do número 156, Bairro Jd. Aurora, em São Bernardo do Campo, foram abordadas por dois homens, que mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo, seus pertences pessoais e os de sua irmã, em seguida se evadiram. Disse que ligou para a polícia e depois foi registrar boletim de ocorrência no 3.º D.P de São Bernardo do Campo, juntamente com Mércia. Falou que enquanto aguardavam para registrar o B.O foram informadas sobre a localização do veículo. Na delegacia, não reconheceu o réu nem o indiciado como os autores do roubo (fls. 28).

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 06/07), disseram que estavam em patrulhamento quando se depararam com o réu e o indiciado Anderson em um veículo Ford/Fiesta preto de placas ERX7693, em atitude suspeita, e resolveram abordá-los. Relataram que em revista pessoal não localizaram nada de ilícito com o réu e o indiciado, porém, em pesquisas pelo emplacamento do veículo, por meio do COPOM, constataram que aquele era produto de roubo ocorrido no município de São Bernardo do Campo, naquele mesmo dia (04.02.12), por volta das 19:58 horas. Diante desta constatação conduziram o réu e o indiciado ao distrito policial.

O policial Milton, em juízo (fls. 358/360), disse que estava em patrulhamento com o policial Mário, por volta das 23:00 ou 00:00 horas, quando se depararam com o réu e o indiciado em um veículo Fiesta Preto, e iniciaram um acompanhamento. Relatou que o acusado e Anderson após a ordem de parada, seguiram normalmente, estacionaram o veículo e desembarcaram. Informou que somente após pesquisa ao emplacamento do carro é que verificaram que era produto de um roubo ocorrido na cidade de São Bernardo do Campo. Afirmou que o réu e Anderson confessaram que haviam roubado o veículo.

Mário (policial), em juízo (fls. 361/363), relatou que conduzia a viatura durante o patrulhamento com o policial Milton, que visualizou o Fiesta pelo retrovisor, retornou e passaram a seguir o veículo. Disse que emitiram ordem de parada e seguiram acompanhando o veículo, até que o condutor estacionou e os ocupantes

desembarcaram. Não resistiram à ordem. Falou que o réu e o indiciado não disseram que o veículo era roubado. Nada disseram a respeito do veículo. Narrou que durante a abordagem passou pelo local um veículo, que parou e disse "Esse veículo é da minha tia, foi roubado em São Bernardo" (sic) e que, pelo que entendeu, estava procurando o veículo "que havia acabado de ser roubado". Informou que levaram o veículo até o distrito policial, realizaram pesquisa pelo emplacamento e constataram que era roubado.

O acusado nada alegou contra as pessoas arroladas na denúncia, pelo que não teriam motivos para incriminá-lo indevidamente. Além disso, o fato da testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levemente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, nov/02, p. 24).

O veículo foi roubado, conforme declarações extrajudiciais das vítimas (fls. 08/09) e B.O. de fls. 13/19, tendo sido apreendido em poder do acusado.

Tratando-se a receptação de crime contra o patrimônio e sendo a "res" apreendida em poder do réu, ocorre a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe provar que a detinha lícitamente, o que não fez pelo que é caso de condenação.

"PROVA- Crime contra o patrimônio- Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probante - Ocorrência:

Em tema de delito patrimonial, a apreensão da res em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que a justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório" (Apelação n.º 1.294.053/7- 13.ª Câmara - j. 02.07.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, nov/02, p. 23/24).

Ademais, considerando que na fase policial o réu ficou calado, que em juízo informou que pegou o carro emprestado de um amigo de nome Bruno, porém, não informou o nome completo deste, nem onde podia ser localizado, estava sem documentos e não trouxe testemunhas que comprovem que pegou emprestado, isso demonstra que sabia da procedência ilícita do veículo, pelo que inviável a absolvição.

Assim, diante da prova produzida impõe-se a condenação do acusado, que segundo consta dos autos é primário (fls. 383/386) e possui duas condenações posteriores aos fatos aqui tratados (fls. 384 - proc. 630-07.2017 - transitado em 24.10.19 e proc. 1066-29.2018 - transitado em 03.12.18), que não podem ser consideradas para quaisquer fins.

Nesse sentido:

"Na colocação da pena-base não pode o Magistrado considerar, para situá-la acima do mínimo legal, circunstâncias posteriores ao fato em causa ou com ele contemporâneas, tais como, por exemplo, outras condenações impostas ao acusado em diferentes processos que tenham tido o desate após o crime ventilado no feito (JUTACRIM 45/221). No mesmo sentido, TACRSP: JTACRIM 29/356, 30/414" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.ª ed. Atualizada, 2013, p. 334). Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o acusado em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto por ser primário e o dia-multa à razão mínima em face de sua situação econômica.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e, em consequência, CONDENO JEFERSON SANTOS DE OLIVEIRA, à pena de 1 (HUM) ANO DE RECLUSÃO, com início no REGIME ABERTO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 180, "caput", do Código Penal.

Considerando a redação do art. 44, § 2.º, do Código Penal, que a pena privativa de liberdade é igual há um ano a substituo por restritiva de direitos consistente em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, a qual é a mais adequada para reprimir o crime, não sendo caso de aplicar multa, porque incompatível com a situação financeira do acusado e em virtude das circunstâncias demonstrarem que não é suficiente. A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

A substituição é cabível, pois o acusado não é reincidente em virtude da prática do mesmo crime (art. 44, §3.º, do Código Penal) e a medida é recomendável, uma vez que o presente crime não envolve violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade por outro crime o juiz da execução decidirá sobre a conversão (art. 44, §5.º, do Código Penal).

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primário e que após a substituição legal foram cominadas apenas penas de multa e restritiva de direitos. Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; art. 3.º, inc. II, da Lei n.º 1060/50; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação dos danos para a vítima (art. 387, inc. IV, do CPP com a redação da lei n.º 11.719/08), porque o bem foi recuperado e eventual prejuízo decorreu do roubo e não deste crime.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados e providencie-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.
Diadema, 23 de maio de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA